

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부료, 매각대금 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 00부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

00부점은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 등 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙(이하 “세칙”이라 한다)」 제34조 제1항 제7호에 따르면 대부받는 자가 납부기한까지 대부료를 내지 아니하는 경우 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강(이하 “요강”이라 한다)」 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 대한 납부 최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하여야 하며, 다만 계약을 유지하는 것이

국가에 유리한 경우 등 각 호⁴⁴⁾의 어느 하나에 해당하여 부점장 승인을 받아 그에 대한 기록을 전자적으로 보존한 경우에는 해지를 보류하고 대부료 납부를 고지할 수 있다고 되어 있다.

또한, 세칙 제52조 제1항 제1호에 따르면 국유재산의 매수자가 매각 대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있고, 같은 조 제2항에 따르면 제1항에도 불구하고 매수자가 납부보장책을 제시하거나 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정될 때에는 당해 계약을 해제하지 아니할 수 있으며, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체된 경우 그 계약을 해지 또는 해제하여야 하고, 특별한 사유가 있는 경우에는 해지 또는 해제 보류 승인을 받는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 00부점 소관 국유재산의 대부료 및 매각대금 연체관리 현황을 점검한 결과⁴⁵⁾

44) 요강 제20조 제2항 단서에 따른 각 호

1. 연체자가 지방자치단체 또는 공공기관인 경우
2. 담보설정 등 이행보증조치가 확보된 경우
3. 대부료 및 연체료의 30퍼센트 이상을 변제한 경우
4. 연간 대부료 원금이 30만 원 미만인 경우
5. 계약을 유지하는 것이 국가에 유리한 경우

45) 대부료는 연체원금 합계액 1만 원 이상, 연체기간 6개월 이상인 00건을 대상으로 점검하였고, 매각대금은 체납기간 12개월 이상인 00건을 대상으로 점검함

‘00’(대, 00m²) 소재 국유재산의 경우 피대부자 000이 0000.00.00. 상가 부지 용도로 대부계약을 체결하여 사용하던 중 0000.00.00. 부터 감사일 현재까지 00개월 이상 대부료(연체원금 000원)를 납부하지 않았는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않았고

‘00’(하천, 00m²) 소재 국유재산의 경우 0000.00.00. 매수자 00와 매매 계약 체결(00m²에 대해 총 000원, 0회 분납) 후 1회 분납금 납부일 0000.00.00. 부터 감사일 현재까지 00개월 이상 매각대금(연체원금 000원(0회 분납금 포함))을 납부하지 않았는데도 매매계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받지 않는 등

[표 16]과 같이 대부료 및 매각대금을 장기간 연체하였는데도 계약을 해지 또는 해제하거나 해지·해제 보류 승인을 받지 않은 000건(대부료 000건, 매각대금 00건)⁴⁶⁾이 확인되었다.

[표 16] 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 현황

(단위: 건, 천 원)

구 분	합 계		연체기간별			
			6개월 이상 1년 미만		1년 이상	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재생략”

[소관부점 의견] 00부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고 향후 국유 재산의 대부료 및 매각대금에 대한 연체관리를 철저히 하겠다고 하였다.

46) 세부내역은 분량이 과다하여 [별지 10]으로 첨부함

4. 조치할 사항

00부점장은 국유재산의 대부료 및 매각대금이 장기간 연체된 000건에 대해 그 계약을 해지 또는 해제하거나 특별한 사유가 있는 경우 해지 또는 해제 보류 승인 등의 조치를 하고, 향후 대부료 및 매각대금의 연체관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)